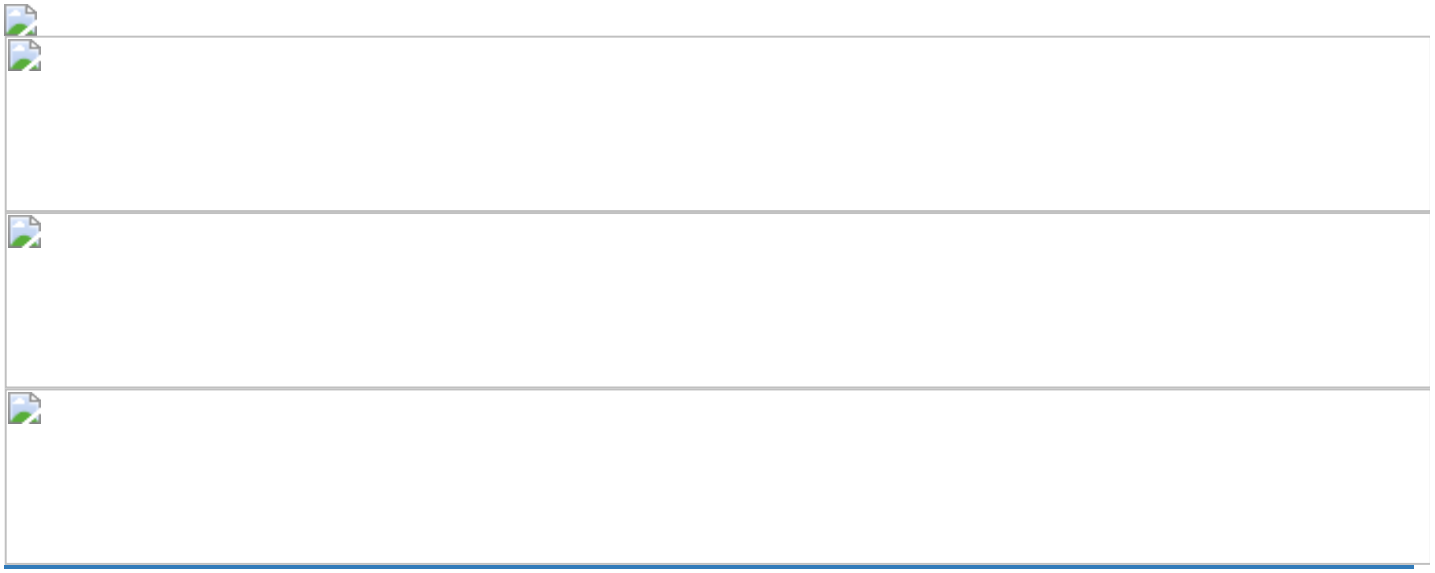


Дело № 1-167/2022 (1-960/2021;)

Номер дела: **1-167/2022 (1-960/2021;)**

УИН: **27RS0004-01-2020-008407-51**

Дата начала: **28.12.2020**

Дата рассмотрения: **29.12.2022**

Суд: **Индустриальный районный суд г. Хабаровск**

Судья: **Александров С.В.**

Статьи УК: **105**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Сальников Г.Ю.		
Защитник (адвокат)	Байкова В.Б.		
	Ткаченко Олег Павлович	Статьи УК: 105	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			15.11.2021
Передача материалов дела судье			16.11.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		17.11.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА	10.12.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни	12.01.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.02.2022

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	25.04.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.07.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	14.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	04.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	06.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	07.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни	10.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	21.10.2022
Судебное заседание	Производство по делу приостановлено	ПОДСУДИМЫЙ СКРЫЛСЯ	28.10.2022
Производство по делу возобновлено			23.12.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		29.12.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			12.01.2023

Акты

Дело № 1-167/2022

(27RS0004-01-2020-008407-51)

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск 29 декабря 2022 года

Суд с участием присяжных заседателей Индустриального районного суда г.Хабаровска в составе:

председательствующего по делу судьи Потаевой Л.А., присяжных заседателей,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Селищевой Я.В., секретарем судебного заседания Ефремовой Ю.А.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Индустриального района г.Хабаровска Головиной А.Э., помощника прокурора Индустриального района г.Хабаровска Процевской А.А.,

подсудимого Ткаченко О.П.,

защитников – адвоката Байковой В.Б., адвоката Сальникова Г.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Ткаченко Олега Павловича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, проживающего в <адрес> поляна 34-35, окончившего 6 классов общеобразовательной школы, в браке не состоящего, работающего не официально, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, невоеннообязанного, с мерой пресечения содержание под стражей в связи с розыском, задержан 23.12.2022г., содержавшегося под стражей с 26.06.2020 по 23.06.2021г., судимого:

- 10.04.2014 Индустриальным районным судом г. Хабаровска по ч.2 ст.232 УК РФ к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца, с применением положений ч.5 ст.69 УК РФ путем частичного сложения с наказанием по приговору Центрального районного суда г.Хабаровска от 04.02.2014 (по которому судимость погашена) окончательно к лишению свободы на срок 2 года 10 месяцев, 23.09.2016 освобожденного по отбытию наказания;

- 02.05.2017 года Краснофлотским районным судом г. Хабаровска по ч.1 ст. 228 УК РФ к лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 2 года;

- 10.11.2017 года мировым судом судебного района «Индустриальный район г.Хабаровск» на судебном участке № 9 по ч.1 ст.119 УК РФ к лишению свободы на срок 9 месяцев, на основании ст.70 УК РФ путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору от 02.05.2017 окончательно к лишению свободы на срок 2 года, освобожденного 08.11.2019 по отбытию наказания;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

Вердиктом коллегии присяжных заседателей от 20.10.2022года Ткаченко О.П. признан виновным в том, что он в период с 17 часов 33 минут до 19 часов 49 минут 17 мая 2020 года в <адрес>, расположенной на восьмом этаже, во время распития спиртного приревновал ФИО7, из-за этого, в тот же период времени, используя то обстоятельство, что ФИО7, будучи в состоянии алкогольного опьянения уснула, чтобы лишить жизни ФИО7, перенес ее на балкон указанной квартиры, перекинул ее через ограждение и сбросил ФИО7 с высоты восьмого этажа на грунтовое покрытие, тем самым убил ее, причинив ФИО7 квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, единую сочетанную тупую травму головы, туловища, конечностей, состоящую из:

ссадин (2) в области верхнего наружного квадранта правой молочной железы, множественных (5) кровоподтеков в области правой боковой поверхности грудной клетки в верхней и средней третях, множественных (20) ссадин в области правой боковой

поверхности грудной клетки в нижней трети и в области правой боковой поверхности живота, подкожной эмфиземы в области грудной клетки справа, полных осложненных поперечных сгибательных переломов 2,3,4,5,6,7,8,9 правых ребер в проекции задней подмышечной линии, полных осложненных поперечных разгибательных переломов 2,3,4,5,6,7,8,9,10 правых ребер по лопаточной линии, полных осложненных поперечных переломов 2,3,4,5,6 по средней подмышечной линии, полного поперечного перелома акромиального конца ключицы с кровоизлияниями в прилежащих мягких тканях, двустороннего гемоторакса общим объемом 1400 мл, множественных разрывов правого легкого в области корня, кровоизлияния в клетчатке заднего средостения и забрюшинной клетчатке справа, гемаперитонеума объемом 350 мл, множественных разрывов сальников и брыжейки, множественных разрывов капсулы и ткани печени, селезенки, множественных (5) ссадин в лобной области справа, ссадины в области верхней губы справа, множественных (7) внутрикожных кровоизлияний в области правой боковой поверхности шеи, множественных (3) внутрикожных кровоизлияний в правой выйной области, множественных ссадин в области задне-наружной поверхности правого плеча в верхней трети, ушибленной раны в области задней поверхности правого предплечья в верхней трети, ссадины в области задней поверхности правого предплечья в средней трети, множественных (3) кровоподтеков в области сгибательной поверхности правого предплечья в средней трети, кровоподтека в области сгибательной поверхности левого предплечья в средней трети, кровоподтека и множественных ссадин в области сгибательной поверхности левого предплечья в нижней трети, 2 ссадин в правой подмышечной области, множественных (не менее 50) ссадин в области наружной поверхности правого бедра в средней и нижней третях, в области наружной боковой поверхности проекции правого коленного сустава и в области наружной поверхности правой голени в верхней трети, кровоподтека области внутренней поверхности правой голени в средней трети, множественных (не менее 11) ссадин в области наружной поверхности проекции правого голеностопного сустава и правой пяточной области, множественных (не менее 42) ссадин и множественных (не менее 13) кровоподтеков в области внутренней поверхности левых бедра и голени во всех третях, кровоподтека и ссадины в области тыльной поверхности левой стопы в средней трети, от которых наступила смерть ФИО7 на месте падения, в результате тупой травмы туловища с входящими в нее вышеуказанными повреждениями.

В соответствии с требованиями ч.3 ст.348 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, содеянное подсудимым следует квалифицировать в соответствии с обвинительным вердиктом, а также установленными судом обстоятельствами, не подлежащими установлению присяжными заседателями и требующими собственно юридической оценки, такими, как умысел, мотив.

Обсудив последствия вердикта присяжных заседателей, с учетом обстоятельств, установленных этим вердиктом, суд квалифицирует действия Ткаченко О.П. по ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, - как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Исходя из установленных вердиктом обстоятельств, а также с учетом установленных судом, сложившихся в течение совместного проживания подсудимого с ФИО7 отношений, испытывая чувство ревности, суд приходит к выводу, что мотив для убийства ФИО7 у подсудимого имелся. Совершенные подсудимым действия: перекидывание потерпевшей через ограждение балкона с восьмого этажа, свидетельствуют о желании подсудимого лишить жизни ФИО7, что характеризует эти действия как совершенные с прямым умыслом, направленным на причинение смерти. Действия подсудимого, дают суду основания квалифицировать их как убийство.

Обстоятельства, предусмотренные положениями ч.5 ст.348 УПК РФ, отсутствуют.

Согласно заключению эксперта № 1724 от 01.09.2020г, Ткаченко О.П. в момент совершения инкриминируемого ему деяния и в настоящее время психическими заболеваниями не страдал и не страдает. Не было в этот период у него и какого-либо временного расстройства психической деятельности. По своему психическому состоянию он мог руководить своими действиями и отдавать в них отчет. Поведение подсудимого в

судебном заседании не вызывает сомнений в его психическом состоянии, в связи с чем, суд признает Ткаченко О.П. вменяемым по отношению к инкриминируемому ему деянию.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления и личности виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Ткаченко О.П. в браке не состоит, ранее судим, так как предыдущая судимость не погашена. Он удовлетворительно характеризуется по месту жительства, проживал в квартире с матерью, места регистрации не имеет, официально не трудоустроен, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет хронические заболевания.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, согласно ч.2 ст.61 УК РФ, суд признает состояние его здоровья (наличие хронических заболеваний – туберкулез, геморрой), наличие близкого родственника пенсионного возраста, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, суд признает рецидив преступлений.

Согласно ответу на вопрос № 4 вердикта Ткаченко О.П. признан присяжными заседателями не заслуживающим снисхождения.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, а также то, что Ткаченко О.П. совершил преступление против личности, относящееся к особо тяжким преступлениям, за которое предусмотрено наказание только в виде лишения свободы, при таких обстоятельствах, суд пришел к убеждению о невозможности применения ст. 73 УК РФ, и исправление подсудимого возможно, лишь в изоляции от общества, в связи с чем, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку данный вид наказания сможет обеспечить достижение целей наказания и повлиять на исправления подсудимого. При этом, при наличии смягчающих вину обстоятельств, суд считает возможным не применять дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Сведений о состоянии здоровья подсудимого, тяжелых заболеваниях, исключающих возможность отбывания наказания в условиях изоляции от общества, суду не представлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личности подсудимого, объекта посягательства и мотивов преступления, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкое.

По делу не имеется исключительных обстоятельств, при которых возможно назначение подсудимому более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения от наказания по делу не имеется.

С учетом изложенного отсутствуют предусмотренные ст.53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации основания для замены лишения свободы принудительными работами.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимый подлежит отбытию наказания в исправительной колонии строгого режима, поскольку совершил особо тяжкое преступление.

Вопрос о вещественных доказательствах необходимо разрешить в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Меру пресечения Ткаченко О.П. до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежнюю – содержание под стражей.

В соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ процессуальные издержки за осуществление защиты подсудимого в суде подлежат взысканию с подсудимого в доход федерального бюджета. Оснований предусмотренных ч. 6 ст. 132 УПК РФ, для полного освобождения от выплаты процессуальных издержек Ткаченко О.П. не имеется, поскольку является лицом трудоспособным, не имеющим инвалидностей, а отсутствие денежных средств у осужденного не является основанием для освобождения его от выплаты процессуальных издержек.

Руководствуясь ст.ст.348, 350 и ст.351 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Ткаченко Олега Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по данной статье в виде лишения свободы на срок 12 (двенадцать) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Ткаченко О.П. в виде содержания под стражей оставить прежней до вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

На основании п. «а» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания Ткаченко О.П. под стражей с 26.06.2020 по 23.06.2021, а также с 23.12.2022 г. по день вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

- мобильный телефон «Fly», считать переданным законному владельцу;

- мобильный телефон «Dexp», передать потерпевшей ФИО8, как законному владельцу;

- кроссовки, спортивный костюм, кофту красного цвета, сотовый телефон «Samsung Galaxy J1» – передать Ткаченко О.П., как законному владельцу;

- кофту и шорты ФИО7; 2 бутылки из-под водки; 2 пачки из-под сигарет; 2 отрезка липкой ленты со следами рук; 4 дактилоскопических пленки с микрочастицами; фрагмент ключа; отдельный упаковки со срезами ногтевых пластин ФИО7, Свидетель №1, Ткаченко О.П.; смывы на марлевых фрагментах с левой и правой кистей Ражевой; тампон-зонд с образцом слюны ФИО7; тампон-зонд с образцом слюны Свидетель № 1; 4 пробирки с тампонами-зондами со смывами; подногтевым содержимым ФИО7, Свидетель №1, Ткаченко О.П.; 4 скотч-ленты со следами рук - уничтожить, как предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной;

- детализацию телефонных соединений, аудиозаписи телефонных звонков на диске, видеозаписи с камер видеонаблюдения на диске – хранить в материалах уголовного дела.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Взыскать с Ткаченко О.П. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в виде выплаты вознаграждения адвокату Байковой В.Б. в размере 91848 рублей, адвокату Сальникову Г.Ю. в размере 6708 рублей, а всего взыскать 98 556 рублей в счет возмещения расходов на оплату труда адвокатов в ходе судебного заседания.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд, через суд его вынесший, в течение 10 суток со дня провозглашения приговора с учетом требований, предусмотренных ст.389.27 УПК РФ, а осужденному, содержащемуся под стражей - в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения.

Председательствующий судья Потаева Л.А.

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».